



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 225/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב פרוג 1 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד עפר שחל
מרחוב בן זכאי 6 תל אביב

נ ג ד

הנתבע: דוד דותן
מרחוב פרוג 1 תל אביב

פסק דין

המחלוקת בתיק זה עניינה בשימוש בשטח משותף ברחבת החנייה בבית לשם חניית כלי רכב.

מבוא וטיעוני הצדדים

1. תובענה זו הוגשה במקור כתביעה שכנגד במסגרת תיק 50/14 שהוגש על ידי הנתבע דנן כנגד הנציגות. בהתאם להחלטתי מיום 03.04.14 הופרד הדיון בתובענות.

2. התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב פרוג 1 תל אביב הבנוי על חלקה 48 בגוש 7091. הנתבע הינו בעלים של דירה בבית. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

3. התובעת טוענת כי במסגרת שיפוץ כללי שנערך לבית (ע"י הנתבע בתפקידו דאז כיו"ר הנציגות) זופת מגרש החנייה של הבית ובמהלך שיפוץ זה הורה הנתבע להסיר עמוד משטח משותף שנועד לתמרון במתחם החניה ויצר לעצמו חניה נוספת מקורה כפי שחפץ. אין מדובר במקום חניה מוסדר והחניה בו, מול הכניסה לחניון מרחוב בן עמי, מפריעה ומקשה על התמרון במתחם החניה. הנתבע התבקש לפנות את רכבו אך טען כי מדובר במקום חניה משותף והקפיד לנכס את מקום החניה לעצמו. בעלי דירות (להם אין חניות צמודות) ביקשו לעשות שימוש בחניה אך נתקלו באיומים ובריונות מצד הנתבע. הנתבע מחנה אופנוע בבעלותו במקום כאשר הוא עושה שימוש ברכבו ומונע בפועל שימוש מאחרים. התובעת ביקשה להשכיר את החניה האמורה אך הנתבע איים על שוכרי החניה. לאור האמור עתרה התובעת לקבלת סעד הצהרתי אשר יחייב את הנתבע לפנות את מקום החניה ולהחזיר למקומו את העמוד שהוסר וכן לחיובו בדמי שימוש ראויים בסך של 42,000 ₪.

4. הנתבע טען כי במהלך עבודות השיפוץ הוסרו 3 עמודים שהביאו להסדרת 3 מקומות חניה נוספים. דיירים אחרים (להם אין חניות צמודות) עושים שימוש ייחודי, לרבות סימון מקומות החניה ברכוש המשותף ואליהם לא פנתה הנציגות להפסקת השימוש או בדרישת תשלום. המקום בו מחנה הנתבע את רכבו הינו רכוש משותף וכל אחד זכאי לעשות בו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 225/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שימוש, כפי שקורה בפועל. הנתבע לא איים על איש וחנה במקום רק כאשר הוא היה פנוי. החניה במקום איננה מפריעה ולא מחייבת כל תמרון נוסף. לא נעשתה כל פניה מצד הנציגות לפינוי מקום החניה או בדרישת תשלום כלשהי. אותם בעלי דירות אשר מתלוננים, לכאורה, על ההפרעה, כלל אינם חונים במקום. לאור האמור טען הנתבע כי יש לדחות את התביעה שהוגשה בחוסר תום לב.

5. בעקבות הדיון המקדמי בהליך מיום 20.05.14 והחלטה באסיפה כללית מיום 31.05.14 (במסגרתה הוחלט על איסור חניה במקום נושא הדיון) הגיש הנתבע בקשה לדחיית התביעה במסגרתה התחייב שלא לחנות במקום. התובעת התנגדה לבקשה אשר נדחתה בהחלטת מיום 15.06.14.

דיון

תביעה הצהרתית - שימוש בחנייה

6. לאור התחייבות הנתבע בבקשתו מיום 08.06.14, עליה חזר במפורש גם בעדותו (עמוד 13 שורה 15) וגם בסיכומיו (עמוד 21 שורה 4), הרי שיש מקום ליתן את הסעד ההצהרתי המבוקש לעניין איסור החניה בשטח מתחם החניה הממוקם בין עמודי הבית מול שער הכניסה לחניון מרחוב בן עמי (להלן: "שטח המחלוקת").

7. לאור העובדה, שאיננה שנויה במחלוקת, כי נציגות הבית כבר התקינה עמוד אשר מונע אפשרות העמדת רכב בשטח המחלוקת (ר' עמוד 3 לחוות דעת גודוביץ) אין עוד צורך במתן סעד בהקשר האמור.

8. למען הסר ספק נכון יהיה להבהיר כי גם על פי הדין נכון היה ליתן בנסיבות דנן את הצו המבוקש בנוגע לשטח המחלוקת.

9. לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף בבית (ר' ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724).

בהעדר החלטה מסוימת של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתובה. התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 225/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

10. אומנם, נפסק כבר בעבר כי שימוש ברכוש משותף לצורכי חניה הינו שימוש רגיל וסביר, אך זאת רק בתנאי שאינו גורע מזכויותיהם של יתר בעלי הדירות (בע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817). לפיכך, לשם בחינת "הגריעה" מזכויות יתר בעלי הדירות, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו.

11. הוכח בפני כי נתקבלה החלטת אסיפה כללית האוסרת על חניה בשטח המחלוקת (מוצג נ/1 ועמוד 6 שורות 23-30). די באמור כדי להצדיק מתן הסעד המבוקש בהתאם לסמכות האסיפה הכללית.

12. אף בהעדר החלטה כאמור הוכח בפני כי שימוש בשטח המחלוקת כמקום חניה אינו בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף ויש בו משום גריעה מזכויות יתר בעלי הדירות.

13. ראשית, חוות דעתו של ד"ר גודוביץ לפיה לא ניתן לשבץ בשטח המחלוקת חניה תקנית לא נסתרה על ידי הנתבע (ר' גם התייחסותו של הנתבע בסיכומיו בעמוד 10 שורה 1).

14. שנית, הוכח בפני כי מבחינה תכנונית מדובר ב"שטחי תמרון", כפי שמופיע בתרשים החניה מאושר על ידי מהנדס העיר (ר' עמוד 2 לחוות דעת גודוביץ ונספח לכתב התשובה).

15. שלישית, מן הראיות שהוצגו בפני עולה כי שימוש בחניה בשטח המחלוקת מותיר שטח מעבר שהינו נמוך יותר מאשר הנדרש בתקן, גם על פי רמת השירות הנמוכה ביותר.

מעדות גודוביץ עולה כי הרוחב הנדרש למעבר ברמת שירות 3 (הנמוכה ביותר) הינו 3.75 מטר וברמת שירות 2 (הנדרשת כיום בתכנון עדכני) הינו 4.25 מטר (עמוד 8 שורות 15-19). מתצהיר הנתבע (תמונות 16 ו-17) עולה כי מרחק של 3.80 מטר מקצה סימון החניה בפועל בשטח המחלוקת, מסתיים בתוך שטח חניה תקנית המוצמדת לאחת מדירות הבית (חניה ה' בתשריט רישום הבית המשותף וחניה מספר 3 בתרשים המומחה). ויוער, הנתבע, בתפקידו כיו"ר הנציגות, דאג לסימון החניות בפועל (עמוד 15 שורה 1). לפיכך, רוחב שטח התמרון שנותר מקצה חניה מסומנת אחת (בשטח המחלוקת) עד קצה חניה מסומנת שניה (חניה צמודה) קטן מאשר הנדרש על פי התקנון.

וידוגש, הנתבע אינו יכול לסמוך טענותיו על קיומו של מרחב תמרון בשל העדר חניה בחניה מספר 3 (בתרשים המומחה) או בכך שרכבים החונים בחניה זו אינו מגיעים בפועל עד קצה הסימון (עמוד 14 שורות 29-30). שטח הצמוד לדירה דינו כדין הדירה אליה הוצמד (סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969). לפיכך, הטענה כי נקודת הייחוס צריכה להיות עמוד הבית ולא סימון החניה אין לה על מה שתסמוך. כל שימוש בשטח חניה צמוד לטובת מרחב תמרון יכול להעשות רק בהסכמת הבעלים, שאם לא כן, מדובר בהסגת גבול לרכוש פרטי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 225/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על אחת כמה וכמה אמורים הדברים כאשר מבקשים לעשות שימוש בשטח צמוד כמרחב תמרון אך בשל שימוש אחרים (לטובת חניה) ברכוש משותף אשר נועד לצורך זה ממש.

בנסיבות האמורות שטח התמרון שנוטר, ללא חריגה לתוך שטח חניות צמודות, אינו מספיק כלל, לא רק מבחינה "תקנית", אלא גם לנהיגה בפועל אף לפי גרסת הנתבע.

16. רביעית, הוכח כי יש בחניה בשטח המחלוקת משום הפרעה לתנועה בפועל כפי שעולה מעדות מר אלישיב (עמוד 7 שורות 8-16) שלא נסתרה. עדות זו נתמכה דווקא בסרטון אשר הוגש על ידי הנתבע במסגרת תצהירו (והוצג בפני העד במהלך הדיון).

17. חמישית, אף אם אין בחניה בשטח המחלוקת משום חסימה של המעבר בחניון הבית (לכל אחד מצידיו), הרי שלא יכולה להיות מחלוקת כי יש בחניה בשטח זה משום הפרעה לתמרון - קל יותר להיכנס ולצאת מהחניון, בודאי אם נדרשת גם נסיעה אחורנית לשם כך, כאשר לא חונה כל רכב בשטח המחלוקת מאשר במקרה בו חונה בו רכב כלשהו, אף הקטן שבהם. כל השטח שעד עמוד הבית מאשר תמרון נוסף וקל יותר לנוסעים בשטח החניון.

18. שישיית, לא הובא על ידי הנתבע ולו עד אחד מבעלי הדירות הנוספים בבית אשר תומך בטענתו לפיה אין כל הפרעה בחניה בשטח המחלוקת. אין בהקשר זה די במכתבים או התכתבויות (כפי שטוען גם הנתבע עצמו בנוגע לחתימות בעלי הדירות אשר הוצגו על ידי התובעת (עמוד 15 שורות 13-15)). בפרט אמורים הדברים כאשר מעדות הנתבע עולה כי מדובר בעדים זמינים ולא הוצע כל הסבר מניח את הדעת לאי העדתם (עמוד 14 שורות 20-24).

בהקשר זה קובעת ההלכה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651). העדרם של אותם עדים זמינים מטעמו של הנתבע מהווה תמיכה נוספת למסקנה בדבר ההפרעה שבחניה בשטח המחלוקת.

19. אין מקום לקבל את טענת התובעת לפיה יש ליתן סעד גורף כנגד הנתבע האוסר עליו להחנות בכל מקום בשטח החניון שאינו בתחום החניות התקניות המסומנות בספרי המקרקעין (עמוד 19 שורה 14).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 225/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על פי כתב התביעה והסעדים אשר נתבקשו במסגרתו, הליך זה עניינו בחניה בשטח המחלוקת בלבד. ויודגש, עילת התביעה מתבססת על כך כי הנתבע "מקפיד לתפוס באופן קבוע את החניה הזו ולנכס אותה לעצמו, הלכה למעשה". ברי כי "תפיסה" שכזו איננה אפשרית בנוגע לשטח גורף במתחם החנייה.

זאת ועוד. בנסיבות בהן לא נתבקש בכתב התביעה כל סעד כאמור, לא הובאה כל ראיה או ניתנה כל קונקרטיזציה אשר מאפשרת דיון או מתן הסעד המבוקש, וכאשר אזכורו עלה רק בסיכומי התובעת, אין מקום כלל לדיון בסעד האמור.

תביעה כספית - דמי שימוש

20. אין מחלוקת כי שטח המחלוקת הינו רכוש משותף. אין מחלוקת כי גם לנתבע זכויות ברכוש המשותף והינו רשאי, ככל בעלי הדירות האחרים, לעשות שימוש בו. לפיכך, בכדי שתהיה זכאית התובעת לקבלת דמי שימוש ראויים עליה להוכיח כי הנתבע עשה שימוש ייחודי השטח הרכוש המשותף או, לכל הפחות, מנע שימוש מאחרים. כל עוד אחד משני התנאים האמורים אינו מתקיים הרי שהשימוש שעשה הנתבע בשטח הרכוש המשותף, אף אם הוא בהיקף משמעותי, הינו על פי זכותו הקניינית היחסית בשטח המחלוקת בהתאם להוראות הדין.

21. בנוגע לעילת התביעה לתשלום דמי שימוש הדין הוא עם הנתבע ודינה להידחות. אבהיר, לא עלה בידי התובעת להוכיח אף לא אחת מטענותיה העובדתיות בכתב התביעה בהקשר זה.

22. לא הוכחה הטענה כי הנתבע חונה בשטח המחלוקת באופן ייחודי (סעיף 7 לכתב התביעה).

ראשית, הוכח, הן מעדויות הנתבעים (עמוד 5 שורות 23-26, עמוד 6 שורות 7-11, עמוד 10 שורה 29 עד עמוד 11 שורה 1 ועמוד 11 שורות 12-15) והן מעדות הנתבע (עמוד 15 שורות 8-10 וכן תמונות 2-3, 8-10, 18-22, 25, 27, 38, 41, 43 ו-45) כי רכבים נוספים חונים בשטח המחלוקת.

שנית, אין כל פירוט או תיעוד למועדי החניה של הנתבע בשטח המחלוקת ולמעשה אין כל ראיה בנוגע להיקף השימוש, ודאי שלא להיקף שימוש כזה אשר מצדיק הגדרת השימוש כייחודי. למעשה, אין לעדי התביעה כל ראיה להיקף השימוש על ידי הנתבע (עמוד 10 שורה 24, עמוד 11 שורה 28, עמוד 12 שורות 4 ו-15).

שלישית, מעדות הנתבע עולה כי אף שמדובר בשימוש משמעותי (כמחצית שנה) אין מדובר בשימוש ייחודי ורציף (עמוד 15 שורה 12).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 225/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

23. לא הוכחה הטענה כי הנתבע מעמיד את האופנוע שבבעלותו כדי לחסום את החניה ולשמר את המקום (סעיף 10 לכתב התביעה). למעשה, למעט טענה ערטילאית בכתב התביעה כאמור, אין כל ראיה לכך, אף לא בתצהירי העדות הראשית של התובעת. בהקשר זה אפילו תמונה של ארוע חד פעמי כאמור לא צורפה.

24. לא הוכחה הטענה כי הנתבע פנה לאנשים לבל יחנו בשטח המחלוקת או כי נקט באימים כנגד בעלי הדירות אשר ביקשו להחנות בשטח המחלוקת (סעיפים 8 ו-9 לכתב התביעה). לבד מהעלאת הטענות בכתב התביעה לא הוגשה כל ראיה לאימים או פניות מצידו של הנתבע. אף לא אחד מהעדים שהעידו מטעמה של התובעת ביסס טענה עובדתית זו. ההפך הוא הנכון. כל העדים מטעם התובעת אישרו כי לא היו עדים לאימים או אזהרות מצד הנתבע (עמוד 5 שורות 21-22, עמוד 10 שורות 5-6 ועמוד 12 שורה 24).

וידוגש, לא הובא לעדות בפני ולו בעל דירה אחד אשר אוים על ידי הנתבע, אשר הנתבע פנה אליו בדרישות כלשהן או אשר סולק או נחסם על ידי הנתבע בנוגע לחניה בשטח המחלוקת, אף שלכאורה ישנם בעלי דירות כאלה (עמוד 12 שורה 24). בהעדר כל הסבר לאי העדתם של אותם בעלי דירות הרי שניתן גם בהקשר זה, בהתאם להלכות שלעיל, להסיק מסקנות ראייתיות לפיהן לא היו כלל פעולות כנ"ל של הנתבע.

25. לא הובאה כל ראיה לקיומה של בריונות מצד הנתבע בנוגע לשטח המחלוקת (סעיפים 8 ו-9 לכתב התביעה). גם התיאור המאולץ למעשה הבריונות לכאורה בעדות הגב' זלינגר (עמוד 10 שורה 6) (שלא בא זכרו כלל בתצהירה) רחוק מכדי לבסס עובדתית את הטענות החמורות שבכתב בתביעה בהקשר זה.

26. לא עלה בידי התובעת להוכיח קיומה של דרישה כלשהי לתשלום בגין שטח החניה, לא מהנתבע ולא מכל בעל דירה אחר לאורך השנים. כך עלו הדברים במפורש מעדות עדי התובעת (עמוד 5 שורה 27 ועמוד 12 שורה 1).

27. לא הוכח ניסיון השכרת החניה לצדדים שלישיים ובודאי שלא אימים פרטניים שנטענו לפיהם הנתבע אמר כי "יפנצ'ר" גלגלים של מי שיחנה בשטח המחלוקת (סעיף 9 לכתב התביעה). וידוגש, מדובר באירוע עובדתי פרטני וקונקרטי שנטען בכתב התביעה (בהתייחס ל"שוכרי החניה"). דא עקא, לא הובאה ולו ראשית ראיה בנוגע לסיפור עובדתי זה באף לא אחד מתצהירי העדות של התובעת. גם אותם "שוכרים" לא הובאו לעדות.

28. לא הוכח כי נעשתה פניה לנתבע מטעם הנציגות בדרישה שלא לחנות בשטח המחלוקת עובר להליכים בתיק זה. בהקשר זה אין מחלוקת כי דרישה בכתב מעולם לא נמסרה (עמוד 12 שורה 8). גם פרוטוקול האסיפה מחודש 11/13 לא הוצג בפני (עמוד 6 שורות 13 ו-25). אף אם היו שיחות בעל פה בנוגע לחניה האמורה (עמוד 12 שורה 5) לא השכנעתי כי אלו הגיעו לכדי דרישה. מכל מקום, רק באסיפה מחודש 05/14 אסרה האסיפה הכללית (היא המוסמכת בהקשר זה ולא הנציגות) את החניה בשטח המחלוקת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 225/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

29. לא הוכחו גובה דמי השימוש הנתבעים. ראשית, ד"ר גודוביץ אינו שמאי (עמוד 9 שורה 14) ולפיכך אין עדותו בנוגע לדמי השימוש בגדר מומחיות. שנית, ד"ר גודוביץ ערך השוואה למחירי שכירות חניה בחניונים ציבוריים שעה שמדובר כאן בחניה ברכוש המשותף בבית משותף (בו גם לנתבע זכויות יחסיות). שלישית, ד"ר גודוביץ לא ערך בדיקות השוואה זמינות וקיימות בנוגע לחניות דומות (עמוד 9 שורות 15-17). רביעית, אין די בעובדה כי הוכחה עלות השכרת החניה בבית על ידי הגב' זלינגר - מדובר בעלות השכרת חניה פרטית בבית (הזמינה תמיד לשוכר בכל עת לשימוש הייחודי) בעוד שעסקינן כאן בחניה משותפת אשר נעשה בה בפועל גם שימוש על ידי אחרים. חמישית, לא הוכח פרק הזמן הנתבע לתשלום (10 שנים), הרי אין מחלוקת כי חניה התאפשרה בשטח המחלוקת רק משנת 2008 (עמוד 12 שורה 19) וללא כל דרישת תשלום כאמור.

סיכום

30. לאור כל האמור לעיל אני פוסק כלהלן:

31. ניתן בזה צו מניעה האוסר על הנתבע להחנות כלי רכב בשטח המחלוקת וזאת כל עוד לא תתקבל החלטת אסיפה כללית כדין אשר מורה על הסרת העמוד החוסם ומאשרת חניית כלי רכב במקום האמור.

32. התביעה לתשלום דמי שימוש נדחית.

33. לאור תוצאות ההליך - קבלת התובענה בהיבט ההצהרתי (לה הסכים הנתבע עוד במסגרת בקשתו לסילוק התובענה על הסף) ודחיית התובענה לתשלום דמי שימוש ראויים, אני מוצא לנכון לקבוע כי כל צד ישא בהוצאותיו בניהול ההליך.

34. בהקשר זה אני מוצא לנכון להעיר כי אין בידי לקבל את טענת הנתבע בדבר חוסר תום לב של התובעת בהגשת התובענה. בכל הקשור להיבט ההצהרתי של הליך זה הרי שהתובענה לא רק שהיתה מוצדקת אלא גם היתה נדרשת לשם הפסקת חניית הנתבע בשטח המחלוקת. בכל הקשור לתובענה לתשלום דמי שימוש הרי שהתעקשות התובעת להמשיך ולנהל את ההליך עד תומו, מבלי שבידה ראיות להוכחת הטענות העובדתיות החמורות שבכתב התביעה כאמור היתה מיותרת.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ה' תשרי תשע"ה, 29 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב